

1500225-47.2022.8.26.0592

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: JOSE AUGUSTO FRANCA JUNIOR

Comarca: Tupã

Foro: Foro de Tupã

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/11/2022

... DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DE POLICIAIS. PROVA PARA A CONDENAÇÃO. VALIDADE. INSUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. WRIT NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Tupã

Foro de Tupã

Vara Criminal

Rua Colômbia, 200, Jardim América, Tupã - SP - cep 17605-900

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo nº:

1500225-47.2022.8.26.0592 - Controle 2022/001202

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CLAUDINEI ALMEIDA MARTINS

Aos 29 de novembro de 2022, às 16:20h, na sala de audiência virtual da Vara Criminal do Foro de Tupã, Comarca de Tupã, Estado de São Paulo, conforme autorizado pelo E. Conselho Superior da Magistratura no Provimento CSM nº 2.651/2022 e pelos Comunicados CG nº 284/2020 e CG nº 208/2022, sob a presidência do(a) MM. Juiz(a) de Direito Dr(a). JOSE AUGUSTO FRANCA JUNIOR, comigo Escrevente ao final nomeado(a), foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento, nos autos da ação entre as partes em epígrafe. Cumpridas as formalidades legais foi constatada e certificada a presença no sistema virtual do DD. Promotor(a) de Justiça THIAGO ALVES DE OLIVEIRA, do(a) Dr(a). Defensor Público RICARDO DE PAULA MIOTO e do réu. Pelas partes inicialmente foi dito que não viam impedimento à realização do ato pelo sistema virtual. Foi oportunizado à Defesa o direito de contato reservado com o réu através do sistema virtual. A seguir foram ouvidas a vítima, as testemunhas arroladas em comum e, ao final, o réu foi interrogado sobre os termos da acusação, de acordo com o artigo 188, incisos I a VIII do CPP, mediante sistema de gravação de áudio e vídeo, na forma como autoriza o artigo 405, § 1º, do Código de Processo Penal. Fica consignado que a gravação desta audiência encontra-se disponível para consulta mediante acesso ao portal E-SAJ. Por se sentir constrangida, a vítima prestou seu depoimento na ausência do acusado, nos termos do artigo 217 do CPP. Pelas partes foi dito que desistiam da oitiva da testemunha Júlio César Duque, o que foi homologado pelo(a) MM. Juiz(a).

***Pelas partes foi dito que nada tinham a requerer na fase do artigo 402 do CPP. Em seguida, pelo(a) MM. Juiz(a) foi dito que declarava encerrada a instrução e determinava a realização dos debates, tendo sido dada a palavra ao(a) Dr(a). Promotor(a) de Justiça, que assim se manifestou: "MM. Juiz(a), O réu CLAUDINEI ALMEIDA MARTINS, vulgo "Lobão" foi denunciado e está sendo processado pela prática do crime descrito artigo 155, "caput", combinado com o artigo 14, inciso II, do Código Penal, pois no dia no dia 29 de julho de 2022, por volta das 13hr54min, na Rua Jose Keler, no 386, Distrito de Parnaso, nesta cidade e Comarca de Tupã/SP,

tentou subtrair, para si, fiação elétrica, pertencentes à vítima Elizeu Nunes da Silva, não se consumando a subtração por circunstâncias alheias à sua vontade. A denúncia foi recebida a fls. 174, sendo o réu pessoalmente citado (fl. 186) e apresentando resposta à acusação a fls. 189/190. Mantido o recebimento da denúncia foi designada audiência de instrução, debates e julgamento, sendo ouvidas as testemunhas arroladas, sendo o réu interrogado. É o sucinto relato dos fatos. Assim, ultimada a instrução processual, a pretensão acusatória deverá ser julgada PROCEDENTE. Segundo o imputado na denúncia, o denunciado compareceu no local dos fatos e passou a tentar subtrair fios de cobre instalados nos postes utilizando-se de um pedaço de madeira. Ocorre que a vítima Elizeu recebeu uma ligação telefônica informando de que havia um indivíduo em seu terreno no distrito de Parnaso que estaria tentando furtar a fiação de sua chácara, se locomovendo até sua propriedade quando se deparou com um indivíduo puxando a sua fiação com um pedaço de pau. Os policiais militares William Cesar e Julio César foram acionados para atender a ocorrência na mencionada propriedade e, ao ingressarem na chácara, detiveram o indiciado que estava se evadindo do local dos fatos. Foi observado pelos policiais que os fios já haviam se desencaixado do poste deixando-os bambos, mas ainda não haviam se rompido. CLAUDINEI portava uma carriola, um machado e um pedaço de pau. A subtração apenas não se consumou porque a conduta foi interrompida pela chegada no local de pessoas, circunstância esta alheia à vontade do agente. A materialidade ficou demonstrada pelo auto de exibição e apreensão de fl. 12. A autoria também ficou inequívoca nos autos. A vítima Elizeu Nunes da Silva disse que recebeu ligação sobre subtração de fios em sua chácara. Ao chegar o rapaz estava puxando os fios, já estava tudo no chão. Correu atrás dele, mas não conseguiu pegar ele. A polícia acabou prendendo-o. Ele não conseguiu levar nada. O fio estava todo no chão. Precisou reinstalar os fios no poste. Não conhecia o réu de antes, mas o reconheceu no local. O policial militar William César Ribeiro Monteiro disse que foi acionado para atender ocorrência de furto em andamento. Foram ao local e encontraram o réu com um pedaço de madeira na mão tentando ter acesso aos fios da propriedade. Ele já havia separado alguns fios. Ele estava com uma carriola e de posse de um machado. Ele é conhecido pela prática de furtos. O réu disse que foi buscar um objeto a pedido de uma mulher. Jamais iria pegar aquele tipo de fio que não tem valor comercial. Chegou a pegar no fio, mas não cortou, nem fez nada. Foi abordado pela polícia. Não resistiu à prisão. Desta forma, os policiais militares confirmaram terem abordado o acusado no local do furto tentando se evadir. Nada há nos autos que leve à crença de que teriam qualquer motivo para mentirem e prejudicarem o acusado. A propósito, inexistente razão para se duvidar das palavras dos policiais, pois "... não basta que sejam funcionários da polícia para que se rejeitem seus depoimentos como fonte de prova. Aliás, seria um contrassenso o Estado credenciar pessoas para a função repressiva e negar-lhes crédito quando dão conta de suas diligências" (RTJSP 417/94, 541/408, 574/401, 411/266, 416/96 e outras mais). Assim, não se pode colocar em dúvida a palavra dos agentes policiais, mormente quando contra a versão destes não se tem nenhuma prova. Neste sentido decidiu recentemente o STJ: "HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DE POLICIAIS. PROVA PARA A CONDENAÇÃO. VALIDADE. INSUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. WRIT NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. II - O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. III - Ademais, no caso dos autos, constou do v. acórdão vergastado que os depoimentos dos policiais são corroboradas por outros elementos probatórios, notadamente a apreensão de considerável quantidade de crack, de forma a demonstrar que a droga

tinha por destinação o tráfico ilícito. IV - Afastar a condenação, in casu, demandaria o exame aprofundado de todo conjunto probatório, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória. Habeas corpus não conhecido." (Processo HC 201701464979 HC - HABEAS CORPUS - 404507 Relator(a) FELIX FISCHER Sigla do órgão STJ Órgão julgador QUINTA TURMA Fonte DJE DATA:18/04/2018). Não há que se falar em atipicidade material da conduta pelo princípio da insignificância, tendo em vista se tratar de réu reincidente específico e portador de maus-antecedentes, de modo que sua conduta se reveste de repercussão social negativa. Neste sentido é a jurisprudência do STF: " PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO (ART. 155, CAPUT, DO CP). REINCIDÊNCIA NA PRÁTICA CRIMINOSA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. O princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. 2. A aplicação do princípio da insignificância deve, contudo, ser precedida de criteriosa análise de cada caso, a fim de evitar que sua adoção indiscriminada constitua verdadeiro incentivo à prática de pequenos delitos patrimoniais. 3. O valor da res furtiva não pode ser o único parâmetro a ser avaliado, devendo ser analisadas as circunstâncias do fato para decidir-se sobre seu efetivo enquadramento na hipótese de crime de bagatela, bem assim o reflexo da conduta no âmbito da sociedade. 4. In casu, a) o paciente foi condenado pela prática do crime de furto (art. 155, caput, do CP) por ter subtraído um porta-moedas contendo R\$ 30,00 (trinta reais) e um cartão de vale-transporte. As instâncias precedentes deixaram de aplicar o princípio da insignificância em razão de ser o paciente contumaz na prática do crime de furto. b) Isso porque se trata de condenado reincidente na prática de delitos contra o patrimônio. Destarte, o reconhecimento da atipicidade da conduta do paciente, pela adoção do princípio da insignificância, poderia, por via transversa, imprimir nas consciências a ideia de estar sendo avalizada a prática de delitos e de desvios de conduta. 5. Ordem denegada. (HC 120043 / DF - DISTRITO FEDERAL HABEAS CORPUS Relator(a): Min. LUIZ FUX Julgamento: 19/11/2013 Órgão Julgador: Primeira Turma)". A pena-base, nos termos do art. 59 do Código Penal, deverá ser fixada acima do mínimo legal, tendo em vista que o réu possui maus-antecedentes, ostentando contra si sentenças condenatórias definitivas (fls. 88/102), sendo que uma delas deverá servir para forjar a reincidência na fase seguinte e as demais como circunstância judicial desfavorável. Na segunda fase, não deve ser reconhecida a atenuante da confissão, pois o réu negou os fatos, devendo a pena ser exasperada pela reincidência conforme já mencionado acima. Não há causas de aumento de pena a serem aplicadas. Pela tentativa, entendo que a pena deve ser diminuída em patamar intermediário, pois o réu já havia puxado o feio e jogado no solo, sendo preciso reinstalá-lo no poste. O regime inicial para cumprimento da reprimenda deverá ser o fechado em virtude dos maus-antecedentes e da reincidência do acusado. Pelo mesmo motivo supra, a pena privativa de liberdade não poderá ser substituída pela pena restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal. Pelo exposto, requer seja julgada procedente a pretensão veiculada na ação penal, com a condenação do acusado nos termos expostos supra.". Dada a palavra a Defesa, assim se manifestou: "MM. Juiz(a), CLAUDINEI ALMEIDA MARTINS foi denunciado pela infração, em tese, do art. 155, caput, c.c. 14, inciso II, ambos do Código Penal, pois, supostamente, no dia 29 de julho de 2022, por volta das 13h45min, na Rua José Keler, nº 386, Distrito de Parnaso, nesta cidade e Comarca de Tupã/SP, teria tentado subtrair, para si, fiação elétrica, pertencente à vítima Elizeu Nunes da Silva, não se consumando a subtração por circunstâncias alheias à sua vontade. Encerrada a instrução processual, o Ministério Público pugnou pela procedência da ação penal. A vítima Elizeu Nunes da Silva relatou que não estava no local, tendo sido avisado através de ligação telefônica de que um indivíduo estava tentando subtrair a fiação de sua chácara. Esclareceu que estava próximo e teria surpreendido o acusado puxando os fios. Ainda, teria tentado se evadir. A testemunha policial Júlio Cesar Duque relatou que

se encontrava em serviço, quando foi acionado para atender uma ocorrência de furto em andamento. Esclareceu que foi até o local, onde encontrou o acusado tentando se evadir. Constatou, ainda, que estava tentando subtrair a fiação da propriedade, tendo desencaixado do poste, deixando os fios bambos, porém não chegou a rompê-los. Por fim, narrou que ele se encontrava na posse de uma carriola e de um machado. A testemunha policial William Cesar Ribeiro Monteiro ratificou as declarações prestadas pela testemunha Policial Júlio Cesar, sendo certo que atenderam a ocorrência juntos. O acusado Claudinei Almeida Martins, por sua vez, negou que tenha tentado subtrair a fiação de uma chácara no Distrito de Parnaso. Por fim, esclareceu que, de fato, estava na posse de um pedaço de pau, uma carriola e um machado, mas que em nenhum momento tentou furtar os fios. Esclareceu que estava no local para pegar uma "forquilha" e que ao lançar um pedaço de pau amarrado em uma corda, acabou enroscando o objeto nos fios, que acabaram soltando parcialmente. Ainda, relatou que conhece a vítima. Da insuficiência probatória: Por força do princípio da presunção da inocência – insculpido no art. 5º, LVII, da Constituição Federal vigente e no art. 8.2 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos – deve o órgão acusatório provar a existência de todos os elementos do fato imputado na denúncia para que possa haver condenação penal, não sendo esta, todavia, a hipótese dos autos. Com efeito, da acurada análise do conjunto fático-probatório, produzido em Juízo, único capaz de sustentar um decreto penal condenatório, verifica-se que a autoria delitiva não restou adequadamente comprovada pelos elementos coligidos na fase judicial. Como se pode observar, na fase judicial, muito pouco se produziu a respeito da dinâmica dos fatos, restando apenas a reprodução dos relatos obtidos em solo policial, os quais, isoladamente, não são suficientes para sustentar um decreto condenatório. A única circunstância que sustenta o presente procedimento são as declarações prestadas pelos policiais e pela vítima, que teriam, supostamente, surpreendido o acusado tentando furtar a fiação elétrica da vítima, o que por si torna muito fraca a acusação, ora que o crime nem ao menos foi consumado. Ademais, os relatos oferecidos pelos Policiais, contrariamente ao que ocorre com os demais cidadãos, não são dotados da necessária imparcialidade, na medida em que os agentes da lei tenderão, por certo, a corroborar as diligências (e a própria prisão) efetivadas na fase extraprocessual, sendo naturalmente inclinados, portanto, a atestar a lisura das suas ações realizadas na fase investigativa. Isso posto, percebe-se que o conjunto probatório é frágil, não se podendo constatar, além de qualquer dúvida razoável, a culpabilidade do acusado. Há, no mínimo, dúvida acerca da imputação. Dessa forma, o interrogatório do acusado se coaduna com a prova oral produzida em juízo. Analisando o conjunto probatório, é forçoso reconhecer a absoluta falta de provas para a condenação, sendo de rigor a absolvição do acusado, nos termos do artigo 386, VII, do CPP. SUBSIDIARIAMENTE: Na hipótese de condenação, requer-se a fixação da pena-base no mínimo: Impõe-se a aplicação da pena-base no mínimo legal na primeira fase de dosimetria, eis que absolutamente incabível majorar a pena somente com base em argumentos genéricos, que já dizem respeito ao delito praticado. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que "O aumento da pena-base em virtude das circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 59 CP) depende de fundamentação concreta e específica que extrapole os elementos inerentes ao tipo penal." (STJ – Jurisprudência em Teses – Enunciado 01 – Edição nº 26). Desta forma, requer seja a pena-base fixada no mínimo legal, ante a ausência de requisitos subjetivos capazes de elevá-la. Não há circunstâncias judiciais desfavoráveis, a teor do art. 59 do CP e da Súmula 444/STJ. Na segunda etapa da dosimetria da pena, nenhuma observação. Na terceira etapa, em relação ao crime de furto em sua modalidade tentada conforme destacado no artigo 14, II, do Código Penal, requer-se a fixação da diminuição de 2/3, haja que a prática delitiva restou muito longe de sua consumação prática, já que a fiação sequer chegou a ser rompida. No tocante ao regime inicial, observa-se que, considerando a pena a ser aplicada, realidade de nosso sistema carcerário, impõe-se a fixação de regime aberto como o mais adequado, e, subsidiariamente, o regime intermediário. A concessão do direito de recorrer em liberdade (CADH, art. 8.1 e CPP, art. 312): O acusado se encontra preso desde o dia 29 de julho de 2022, portanto, há 04 (quatro) meses, o que demonstra evidente falta

de proporcionalidade em relação à pena final a ser estipulada, imaginando o pior dos cenários. Nesses termos, considerando ainda que se findou a fase de instrução probatória do presente processo e não mais presentes os requisitos autorizadores da prisão cautelar (CF, art. 5, LVII, c/c CPP, art. 312), requer-se a concessão da liberdade provisória ao acusado, reconhecendo-se o direito de recorrer em liberdade (STJ, HC 96.980/PA).". Pelo(a) MM. Juiz(a) foi proferida a seguinte sentença:

"Vistos.

Claudinei Almeida Martins, vulgo "Lobão", foi denunciado como incurso no art. 155, caput, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal. Segundo consta na denúncia de fls. 170/172, *ipsis litteris*:

Consta do incluso Inquérito Policial que no dia 29 de julho de 2022, por volta das 13hr54min, na Rua Jose Keler, nº 386, Distrito de Parnaso, nesta cidade e Comarca de Tupã/SP, CLAUDINEI ALMEIDA MARTINS, vulgo "Lobão", qualificado às fls. 14, tentou subtrair, para si, fiação elétrica, pertencentes à vítima Elizeu Nunes da Silva, não se consumando a subtração por circunstâncias alheias à sua vontade. Segundo as investigações realizadas, o denunciado compareceu no local dos fatos e passou a tentar subtrair fios de cobre instalados nos postes utilizando-se de um pedaço de madeira. Ocorre que a vítima Elizeu recebeu uma ligação telefônica informando de que havia um indivíduo em seu terreno no distrito de Parnaso que estaria tentando furtar a fiação de sua chácara, se locomovendo até sua propriedade quando se deparou com um indivíduo puxando a sua fiação com um pedaço de pau. Os policiais militares William Cesar e Julio César foram acionados para atender a ocorrência na mencionada propriedade e, ao ingressarem na chácara, detiveram o indiciado que estava se evadindo do local dos fatos. Foi observado pelos policiais que os fios já haviam se desencaixado do poste deixando-os bambos, mas ainda não haviam se rompido. CLAUDINEI portava uma carriola, um machado e um pedaço de Pau. A subtração apenas não se consumou porque a conduta foi interrompida pela chegada no local de pessoas, circunstância esta alheia à vontade do agente.

Auto de prisão em flagrante às fls. 01/02. Outras diligências às fls. 03/166. Flagrante convertido em preventiva às fls. 148/166. Antecedentes às fls. 88/102. Recebimento da denúncia às fls. 174. Resposta à acusação às fls. 189/190. Afastada a absolvição sumária às fls. 192/193. Expediente de intimações e providências diversas às fls. 215/244 e 248/283. Em seus memoriais, o Parquet reiterou o pleito condenatório. A Defensoria Pública, por seu turno, pugnou pela absolvição, aplicação de penas mínimas e recurso em liberdade.

É o sucinto relatório.
FUNDAMENTO E DECIDO.

Sustenta o Parquet que o acusado tentou realizar a subtração da fiação elétrica da propriedade rural de Elizeu Nunes da Silva, portando um pedaço de madeira. O acusado foi surpreendido pela ocorrência policial e assim, não consumando a subtração. Dado o flagrante do delito, o acusado foi conduzido para a Delegacia de Polícia.

Na fase inquisitiva, houve instauração de inquérito policial (fls. 03/166); registro de boletim de ocorrência (fls. 9/10); elaboração de auto de exibição/apreensão (fls. 12) e do relatório final do Delegado de Polícia (fls. 165/166). Além disso, sob o crivo da ampla defesa e do contraditório, foram produzidas provas orais, consistentes nos relatos doravante transcritos:

A vítima ELIZEU NUNES DA SILVA, proprietário do local, mencionou na seara policial (fls. 06) e declarou *ipsis litteris* o seguinte: não estava no local, mas foi avisado através de ligação telefônica, de que um indivíduo estava tentando subtrair a fiação de sua chácara. Estava próximo e foi até lá, tendo surpreendido o indiciado puxando os fios com um pedaço de pau. Ao percebeu a chegada do Declarante

ele tentou se evadir, porém foi detido pelos Policiais. Militares que estavam chegando naquele momento. Constatou que os fios ficaram bambos, mas não chegaram a ser rompidos. A carriola e o machado que estavam com o indiciado não lhe pertencem. Em Juízo, ELIZEU disse que no dia dos fatos, recebeu um telefonema de que estavam subtraindo os fios de cobre de sua chácara. Chegando ao local percebeu o acusado retirando os fios, os quais se encontravam no chão. Aquele, ao perceber a sua presença se evadiu do local. Informou que conhece o acusado de vista, reconhecendo o réu ainda no local.

A testemunha JULIO CESAR DUQUE, policial militar, esclareceu na Delegacia (fls. 03) e declarou *ipsis litteris* o seguinte: se encontrava em serviço quando foi acionado para atender ocorrência de furto em andamento. Imediatamente foi até o local onde encontrou o indiciado tentando se evadir. Constatou que utilizando-se de um pedaço de pau, ele estava tentando subtrair a fiação da propriedade. Ele inclusive já havia desencaixado do poste, deixando os fios bambos, porém não chegou a rompê-los. Ele também estava na posse de uma carriola e um machado, cuja procedência não restou esclarecida. Dada voz de prisão em flagrante delito, o indiciado foi apresentado nesta Delegacia de Polícia para as devidas providências. Trata-se de indivíduo bastante conhecido dos meios policiais, principalmente em razão de seu envolvimento em furtos de fios.

A testemunha WILLIAM CESAR RIBEIRO MONTEIRO, policial militar, relatou na Delegacia (fls. 05) e declarou *ipsis litteris* o seguinte: estando em serviço foi acionado para atender ocorrência de furto em andamento que estava acontecendo em uma propriedade rural em Parnaso. Foram até lá e detiveram o indiciado que estava se evadindo. Verificaram que utilizando-se de um pedaço de pau, ele estava tentando subtrair a fiação da propriedade. Ele inclusive já havia desencaixado os fios do poste, os quais ficaram bambos. A fiação não chegou a ser rompida. Foi observado que ele também estava na posse de uma carriola e um machado, cuja procedência não informou. Dada voz de prisão em flagrante delito, o indiciado foi conduzido a esta Delegacia de Polícia para as devidas providências. Acrescenta que ele é bastante conhecido dos meios policiais, principalmente em razão de seu envolvimento em furtos de fios. Em Juízo, WILLIAM disse que no dia dos fatos foi acionado para atendimento de furto em andamento. O acusado teria sido surpreendido ainda no local portando uma madeira tentando acessar a rede elétrica do imóvel. Mencionou

O réu CLAUDINEI ALMEIDA MARTINS sustentou na seara policial (fls. 07) e declarou *ipsis litteris* o seguinte: dispensa a assistência de advogado. Sua mãe se encontra nesta Unidade Policial. É solteiro e não tem filhos. Atualmente está desempregado. É usuário de maconha e crack há muitos anos. Registra vários antecedentes criminais por furto e já esteve preso várias vezes. Nega que tenha tentado subtrair a fiação de uma chácara no distrito de Parnaso. Realmente estava na posse de um pedaço de pau, de uma carriola e de um machado. Esse material lhe pertence, porém em nenhum momento tentou furto os fios. Inclusive conhece a vítima. Interrogado em Juízo, CLAUDINEI disse que

Pois bem; a despeito da combatividade da Defensoria Pública, cumpre destacar que a pretensão punitiva deduzida pelo Parquet comporta acolhimento.

Compulsando os autos, verifico que os substratos probatórios são suficientes para conformar a imputação. Todos os elementos demonstram que CLAUDINEI realmente tentou subtrair, para si, bens da residência do ofendido. É digno de nota que, a respeito da narrativa do libelo increpatório, conforme se extrai dos depoimentos prestados pelas vítimas e pelos policiais, o acusado foi surpreendido pelos agentes públicos, deixando de realizar a subtração dos fios elétricos.

Neste sentido, cumpre salientar que os agentes públicos que participaram da operação, WILLIAM e JULIO, corroboraram sobredita versão, salientando que, quando chegaram, o acusado estava se evadindo. Logo, nota-se que as palavras dos policiais

militares e das vítimas mostraram-se coerentes e harmoniosas aos demais elementos carreados.

Quanto à versão dos policiais militares, é digno de nota que o art. 202 do Código de Processo Penal possui a categórica redação de que “toda pessoa poderá ser testemunha”. Significa dizer que, ressalvado o disposto no art. 206 do mesmo diploma, a profissão de determinada pessoa, seja ela da carreira policial ou não, em nada obsta a condição para testemunhar, devendo prestar o compromisso legal. De outro vértice, incumbe ao Magistrado, na forma do art. 155 da Lei Adjetiva, avaliar todas as provas amealhadas e, uma vez formada sua convicção, proceder à exposição dos fundamentos conforme o art. 93, inciso IX, da Magna Carta. Em suma, este Juízo colhe a prova oral e analisa concretamente com os demais elementos dos autos, sem quaisquer presunções prévias positivas ou negativas.

Inferre-se facilmente deste caderno processual que os depoimentos policiais são harmônicos, firmes e coesos, encontrando amparo nos demais substratos de prova (notadamente as versões das vítimas, auto de exibição e apreensão, boletim de ocorrência, etc). Comungo do mesmo posicionamento do Excelso Supremo Tribunal Federal, que pacificou que “não há irregularidade no fato de os policiais que participaram das diligências ou da prisão em flagrante serem ouvidos como testemunha” - RHC 108586, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, j. 09/08/2011. Em idêntico sentir, invoco: “(...) Fundamentação da sentença: valoração da prova com prestígio aos testemunhos dos policiais, fornecendo subsídios que convenceram o magistrado acerca da versão contida na denúncia. (...) Inocorrência de nulidade da sentença, eis que foi cumprida rigorosamente a noção de correlação entre acusação e sentença. Observância do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. (...)” - excerto da ementa do HC 91883, Rel. Min. Ellen Gracie, 2ª T., j. 24/06/2008.

Em vetusta decisão da Suprema Corte, colige-se o posicionamento pacífico de que: “PROCESSUAL PENAL. PENAL. TESTEMUNHA POLICIAL. PROVA: EXAME. I. - O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento no sentido de que não há irregularidade no fato de o policial que participou das diligências ser ouvido como testemunha. Ademais, o só fato de a testemunha ser policial não revela suspeição ou impedimento. II. - Não é admissível, no processo de habeas corpus, o exame aprofundado da prova. III. - H.C. indeferido” - HC 76557, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. para acórdão Min. Carlos Velloso, 2ª Turma, julgado em 04/08/1998.

Ademais, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem decidido iterativamente na mesma linha intelectual da Suprema Corte, porquanto “(...) a conclusão obtida pelas instâncias de origem sobre a condenação no referido delito foi lastreada em vasto acervo probatório, sendo que o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso (...)” - HC 477.171/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 22/11/2018.

Em idêntico sentir, “(...) não obstante as provas testemunhais advirem de agentes de polícia, a palavra dos investigadores não pode ser afastada de plano por sua simples condição, caso não demonstrados indícios mínimos de interesse em prejudicar o acusado (...). É assente nesta Corte o entendimento no sentido de que o depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do paciente, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu no presente caso (HC 165.561/AM, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 15/02/2016). Súmula nº 568/STJ (...)” - HC 393.516/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 30/06/2017.

Não bastasse o entendimento consolidado pelas Cortes Superiores, inexistia lógica no aparato do Estado: (I) realizar concurso público para as carreiras policiais; (II)

selecionar os indivíduos com a melhor classificação nas avaliações teóricas, práticas e psicotécnicas; (III) submete-los a treinamento intenso nas Academias; e (IV) conferir-lhes o monopólio do uso da força para prevenir, combater e investigar a prática de crimes – inclusive com autorização de porte de arma de fogo e materiais bélicos – e, de forma contraditória, simplesmente desconsiderar as suas palavras quando são chamados a depor na fase inquisitiva e em Juízo. Aliás, consoante as ponderações do Excelentíssimo Desembargador Alcides Malossi Junior (excerto do voto da Apelação 1500527-90.2018.8.26.0471, 9ª Câmara de Direito Criminal, julgada em 24 de junho de 2020, sem grifos originais):

“não há como se alegar que as palavras de funcionários públicos, diretamente envolvidos no evento, não mereçam credibilidade, porquanto foram sérias e harmônicas, não havendo nos autos qualquer elemento a demonstrar que estivesse ele a mentir, para imputar um delito a pessoa que soubessem ser inocente. A presunção juris tantum de que agiu escorreitamente no exercício de suas funções não ficou sequer arranhada. A propósito, a jurisprudência dominante tem se inclinado para admitir que os testemunhos de agentes policiais quanto aos atos de diligência e apreensão, devem merecer credibilidade desde que não evidenciada má-fé ou abuso de poder deles, o que não se verifica na hipótese dos autos, tanto assim que nada se alegou e se comprovou a respeito. Ademais, seria um contrassenso o Estado lhes dar crédito para atuar na prevenção e repressão da criminalidade e negar-lhes esse mesmo crédito quando, perante o Estado-juiz, prestar contas de suas atividades”.

Registre-se ainda que os substratos probatórios colhidos na fase policial, quando referendados judicialmente, podem servir de base a édito condenatório, conforme resta pacificado na Suprema Corte, pois a “condenação lastreada em provas obtidas na fase inquisitorial e posteriormente submetidas ao crivo do contraditório, justificando a condenação do réu e afastando a hipótese de nulidade do processo. Embora vedado o revolvimento probatório na estreita via do habeas corpus, seria possível reconhecer, no bojo do writ, uma eventual ocorrência de nulidade. Não é, contudo, o caso dos autos, em que o julgamento está lastreado em acervo probatório fartamente indicado na decisão atacada (...)” – HC 93627, Rel. Min. Joaquim Barbosa, 2ª T., DJe 05/02/2009.

Reitere-se que “é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que 'os elementos do inquérito podem influir na formação do livre convencimento do juiz para a decisão da causa quando complementam outros indícios e provas que passam pelo crivo do contraditório em juízo' (...). Dessa feita, os depoimentos prestados por réus e testemunhas na fase policial, na parte em que harmônicos com a prova documental e com a prova oral colhida em juízo, podem servir para a formação do convencimento judicial quanto à responsabilidade penal do agente” - AP 618/RJ Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª T, j. 13/12/2016.

Além dos testemunhos dos policiais, as vítimas confirmaram os fatos imputados pelo Ministério Público na fase inquisitiva. Conforme se infere da lição do Eminentíssimo Jurista e Douto Desembargador Bandeirante GUILHERME DE SOUZA NUCCI (excerto do Curso de Direito Processual Penal, 17ª edição, Editora Forense, p. 784), “acima de tudo, não deve o juiz permitir que qualquer forma de preconceito seu interfira na avaliação da palavra da vítima, nem para ser com esta rigoroso demais, nem tampouco para desacreditá-la por completo. O ofendido nada mais é do que o réu visto ao contrário, vale dizer, a pessoa que foi agredida querendo justiça, enquanto o outro, a ser julgado, pretendendo mostrar a sua inocência, almeja despertar as razões para que não lhe seja feita injustiça com uma condenação. Em conclusão, pois, sustentamos que a palavra isolada da vítima, sem testemunhas a confirmá-la, pode dar margem à condenação do réu, desde que resistente e firme, harmônica com as demais circunstâncias colhidas ao longo da instrução”.

Invoco, como parte da ratio decidendi, o excerto de julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça, pois “(...) o acórdão recorrido vai ao encontro de

entendimento assente nesta Corte no sentido de que 'nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios' (AgRg no AREsp 865.331/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 17/03/2017). Óbice do Verbete Sumular n.º 83/STJ. Agravo regimental a que se nega provimento" - AgRg no AgRg no REsp 1292382/DF, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª T., DJe 12/05/2017.

Indiscutível que houve início da execução do crime de furto. Cumpre destacar que, de acordo com as provas colhidas, o réu ingressou na propriedade para a subtração de bens se portando de um pedaço de madeira e tentou SUBTRAIR A FIAÇÃO ELÉTRICA Da PROPRIEDADE RURAL. Apenas não obteve êxito em concluir a subtração por ser surpreendido pela chegada da vítima.

Não há dúvida, portanto, que CLAUDINEI efetivamente iniciou o iter criminis, tendo em vista que ingressou no imóvel. Nos moldes do art. 14, inciso II, do Código Penal, o crime não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente. Aliás, os policiais militares que participaram da operação e atenderam a ocorrência, bem como as vítimas, afirmaram que o acusado adentrou na propriedade rural para subtrair bens de valor, ofertando versões firmes e coerentes.

No mesmo sentir da conclusão adrede, vide precedente bandeirante: "APELAÇÃO CRIMINAL - Furto - Artigo 155, caput, do Código Penal - Autoria e materialidade comprovadas - Prova oral colhida que aponta à autoria do acusado, o qual ingressou na residência do ofendido, e ao se preparar para a consumação delitiva foi surpreendido - Ademais, tem-se relevante sua confissão - Insubsistente a alegação de insuficiência probatória - Pena - Dosimetria - Reprimenda aplicada de forma adequada - Maior redução da tentativa - Impossibilidade - Diminuição em metade adequada ao iter criminis percorrido - Substituição da pena restritiva de direitos por multa - Descabimento - Preenchidos os requisitos do artigo 44 do Código Penal, a substituição mencionada é medida que se impõe, sendo certo que compete ao julgador a eleição da sanção alternativa que mais se adeque ao caso concreto - APELO NÃO PROVIDO" - Apelação 0114901-11.2012.8.26.0050, Rel. Des. Silmar Fernandes, 3ª Câmara Criminal Extraordinária, j.13/11/2015.

Reputo que, no tocante ao crime de furto simples tentado, há prova segura da existência de fato típico, antijurídico e culpável. Assim, plenamente convicto pela condenação de CLAUDINEI ALMEIDA MARTINS, por infração ao art. 155, caput, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, passo à DOSIMETRIA DA PENA, concorde ao critério trifásico do art. 68 do mesmo estatuto.

Na primeira etapa da dosagem, em respeito ao art. 59 do Código Penal, atento à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, verifico decisões condenatórias transitadas em julgado atingidas pelo quinquênio depurador (fls. 92: Proc. 0004081-70.2013.8.26.0637 da Vara Criminal de Tupã; fls. 93 Proc. 0004089-86.2009.8.26.0637 da Vara Criminal de Tupã; fls. 94 Proc. 0004855-37.2012.8.26.0637 da Vara Criminal de Tupã; Fls;. 97 Proc. 0010402-63.2009.8.26.0637 da Vara Criminal de Tupã). Com isso, exaspero a pena em 1/4, fixando-a em 01 (um) ano e 03 (três) meses RECLUSÃO, e 12 (doze) dias-multas.

Na segunda fase de aplicação de pena, não verifico a incidência de circunstâncias atenuantes genéricas (art. 65 do Código Penal). De outro vértice, reconheço a agravante da MULTIRREINCIDÊNCIA (fls. 89: Proc. 0000256-45.2018.8.26.0637 da Vara Criminal de Tupã; fls. 91: Proc. 0001248-06.2018.8.26.0637 da Vara Criminal de Tupã; fls. 99 Proc. 1500495-04.2020.8.26.0637 da Vara Criminal de Tupã). Com isso, exaspero a pena em 1/4, fixando-a em 01 (um) ano e 06 (seis) meses e 22 (vinte e

dois) dias de RECLUSÃO, e 15 (quinze) dias-multa.

Por fim, na terceira fase do procedimento dosimétrico, não vislumbro quaisquer causas de aumento de pena. De outro vértice, no entanto, observo a incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 14, inciso II, do Código Penal. Considerando o iter criminis. Diante desse panorama, analisando o iter criminis e a distância da consumação do delito, mitigo a pena intermediária em metade, fixando-a em 09 (nove) meses e 11 (onze) dias de Reclusão, e ao pagamento de 7 dias-multa

- Da pós-dosimetria

Ausentes provas concretas acerca das condições financeiras e econômicas do condenado, fixo o valor do dia-multa no mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, de acordo com o art. 49, § 1º, Código Penal, pois inexistem elementos para estabelecer a reprimenda pecuniária acima do piso expresso no diploma geral.

A detração deve ser apreciada pelo Juízo das Execuções Penais, nos termos do artigo 66, inciso III, alínea "c", da Lei n. 7.210/84, sob pena de consagrar a detração como nova etapa da dosimetria da pena, operação vedada pelo Código Penal. Há precedentes do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo neste sentido: APR: 00005683620188260535 SP 0000568-36.2018.8.26.0535, Relator: Márcio Eid Sammarco, Data de Julgamento: 06/06/2019, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 07/06/2019; APL: 00003833520178260146 SP 0000383-35.2017.8.26.0146, Relator: Márcio Eid Sammarco, Data de Julgamento: 31/01/2019, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 01/02/2019; APR: 00463004020188260050 SP 0046300-40.2018.8.26.0050, Relator: Márcio Eid Sammarco, Data de Julgamento: 28/02/2019, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 01/03/2019; Apelação Criminal nº 3005532-74.2013.8.26.0477, Rel. Des. Juvenal Duarte, 5ª Câmara de Direito Criminal, j. em 14/11/2018; Apelação Criminal nº 0008291-63.2013.8.26.0606, Rel. Des. Ivan Sartori, 4ª Câmara de Direito Criminal, j. em 06/11/2018.

Atinente à fixação do regime de cumprimento da sanção corporal, de acordo com o disposto no art. 33, § 2º do Código Penal, se tratando de sentenciado multirreincidente, e que ostenta circunstâncias judiciais desfavoráveis, bem como o quantum de pena aplicado, estabeleço como regime inicial de cumprimento da pena o FECHADO.

Pelos mesmos motivos, tendo em vista a reincidência e os maus antecedentes, não é possível substituir a pena privativa de liberdade em restritiva de direitos bem como incogitável o deferimento do sursis, pela expressa vedação dos incisos do art. 77 do Código Penal.

- Em arremate, atento ao disposto nos incisos do §2º do art. 315 do Código de Processo Penal (redação dada pela Lei Federal 13.964/2019), cumpre destacar que os demais argumentos deduzidos pelas partes não são capazes, ao menos em tese, de infirmar a conclusão adotada por este Magistrado - uma vez que houve exaustiva análise de todas as proposições fáticas e jurídicas suscitadas pela acusação e defesa.

De acordo com o abalizado escólio de RENATO BRASILEIRO DE LIMA (Manual de Processo Penal, 8ª edição, Editora JusPodivm, p. 1.094 e 1.611, sem destaques originais), "claro que a fundamentação não precisa ser extensa para ser uma verdadeira fundamentação. A concisão, nos dias de hoje, é uma virtude, e em nada se revela incompatível com o disposto no art. 315, §2º, do CPP. Destarte, não se pode confundir fundamentação sucinta com ausência de fundamentação: aquela jamais dará ensejo à nulidade do art. 564, inciso V, do CPP, desde que enfrentadas, logicamente, todas as questões cuja resolução, em tese, tenham o condão de influenciar a causa".

No mais, prossegue o autor explicando que “quanto à necessidade de enfrentamento de todas as teses apresentadas pela defesa por ocasião da prolação da sentença, os Tribunais Superiores têm entendido que não há falar em nulidade da sentença se ficar evidenciado que todas elas foram apreciadas pelo magistrado, ainda que de maneira sucinta, direta ou indiretamente. Embora seja necessário que o Magistrado aprecie todas as teses ventiladas pela defesa, torna-se desnecessária a menção expressa a cada uma das alegações se, pela própria decisão condenatória, restar claro que o Julgador adotou posicionamento contrário. Assim, não se tem como omissa uma sentença que, conquanto não se refira, expressamente, a um suposto alibi apresentado pelo acusado, fundamente sua condenação com base em elementos probatórios válidos que confirmem a prática delituosa e a respectiva autoria”.

Conforme já decidido pelo Excelso Pretório no tocante à fundamentação na seara do Direito Processual Penal, certo que “não há divergência entre o que decidido pelo Tribunal a quo e o entendimento do Supremo Tribunal segundo o qual 'o órgão judicante não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses apresentadas pela defesa, bastando que aponte fundamentadamente as razões de seu convencimento' (AI 690.504-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJE 23.5.2008) (...)” - AI 742202 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª T., j. 06/04/2010.

Além disso, “(...) prevalece no Superior Tribunal de Justiça o entendimento no sentido de que 'o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte' (AgRg no AREsp n. 1.009.720/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 25/4/2017, DJe 5/5/2017) (...)” - excerto da ementa do AgRg no HC 466.249/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T. do Superior Tribunal de Justiça, DJe 10/05/2019.

Também é digno de nota que o mesmo Sodalício, em exame do art. 489 do Código de Processo Civil (cuja redação é idêntica ao do preceptivo introduzido no Código de Processo Penal pelo projeto chamado de “Pacote Anticrime”), firmou o posicionamento que “(...) conforme entendimento pacífico desta Corte: 'O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida' (EDcl no MS n. 21.315/DF, Rel. Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3ª Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016) (...)” - excerto da ementa do RESp 1832993/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª T. STJ, DJe 13/12/2019.

Dispositivo

1) Ante todo o exposto na fundamentação adrede e o que mais consta dos autos, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, e o faço para CONDENAR o acusado CLAUDINEI ALMEIDA MARTINS, como incurso na descrição típica prevista no art. 155, caput, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, ao cumprimento da pena privativa de liberdade correspondente a 09 (nove) meses e 11 (onze) dias de Reclusão, em regime inicial FECHADO, bem como ao pagamento de 07 (sete) dias-multa, em seu parâmetro mínimo legal.

2) Nos termos do art. 387, §1º, do Código de Processo Penal, por vislumbrar a demonstração de circunstâncias cautelares concretas, ante a ausência de modificação do quadro probatório que motivou decretação e manutenção da prisão preventiva, bem como pelo quantum de pena aplicado e o regime inicial do cumprimento da sanção corporal e sua espécie (RECLUSÃO no FECHADO), NEGOU a CLAUDINEI o direito de recorrer da presente decisão em liberdade. De mais a mais, o Colendo Tribunal da Cidadania firmou entendimento de que não há lógica em deferir a liberdade

provisória ao sentenciado que respondeu ao processo preso preventivamente - precedentes: HC 453.891/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª T., DJe 03/12/2018; RHC 82.759/CE, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª T., DJe 06/06/2018; RHC 94.655/MG, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª T., DJe 06/04/2018. No mesmo sentir, da Suprema Corte, o RHC 121528, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª T., j. em 03/06/2014.

3) Em face da condenação supra, o réu arcará com o pagamento da taxa judiciária no valor de 100 (cem) UFESPs, nos termos do art. 4º, § 9º, letra "a", da Lei Estadual 11.608/2003. Porém, fica SOBRESTADA a cobrança, haja vista se tratar de beneficiário da gratuidade da justiça.

4) Oportunamente, providencie-se o necessário para a execução da pena e oficie-se ao TRE para o cumprimento da regra estabelecida no inciso III, do art. 15, da Constituição Federal. Comunique-se o IIRGD. DESTRUA-SE A CARRIOLA DE METAL E O MACHADO.

5) Oportunamente, APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO, determino que se proceda ao seguinte:
I) providencie-se o necessário à execução da pena imposta acima;
II) oficie-se ao TRE/SP, para o cumprimento da regra estabelecida no inciso III, do art. 15, da Constituição Federal;
III) comunique-se o IIRGD.

P.R.I.C."

Saem intimados os presentes, inclusive quanto ao prazo recursal. Ministério Público: Deseja recorrer desta sentença: () Sim (X) Não. Defesa: Deseja recorrer desta sentença: (X) Sim () Não. Réu: Deseja recorrer desta sentença: (X) Sim () Não.

Tendo sido a audiência realizada por videoconferência, ao final o presente termo foi exibido às partes, que concordaram com seus termos, ficando dispensada as assinaturas. Nada mais. Do que para constar, lavrei este termo, que lido vai devidamente assinado. Eu, , Bruno Luís Betti, escrevente técnico judiciário, digitei.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006